

1502578-90.2021.8.26.0270

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Matheus Barbosa Pandini

Comarca: Itapeva

Foro: Foro de Itapeva

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 30/08/2022

... o réu negou o envolvimento com o tráfico, afirmando ser apenas usuário. Disse, ainda, que foi até o local comprar entorpecente e que apenas dispensou as porções, pois ficou com receio de ser preso.

É bem possível que, além de usuário, o acusado também estivesse envolvido com o tráfico de drogas na época dos fatos. Contudo, embora parem suspeitas nesse sentido, não há ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapeva

Foro de Itapeva

2ª Vara Judicial

Av. Paulina de Moraes, 444, Itapeva-SP - cep 18400-818

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502578-90.2021.8.26.0270 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502578-90.2021.8.26.0270

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2312084/2021 - DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO, 21421213 - DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO,

3872/21/400 - DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO, 2312084 - DISE- DEL.SEC.ITAPEVA, 3872/21/400

- DISE- DEL.SEC.ITAPEVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENAN PEREIRA DOS SANTOS PEDROSO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Matheus Barbosa Pandino

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio de seu ilustre membro, em exercício neste juízo, no uso de suas atribuições legais, ofereceu denúncia em face de RENAN PEREIRA DOS SANTOS PEDROSO, já qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06. Segundo a denúncia, o acusado, no dia 16 de novembro de 2021, às 15h10min, na Rua Maria Raimunda, cruzamento com a Rua Lajes, Vila Aparecida, nesta cidade e Comarca de Itapeva, nas imediações de estabelecimento de saúde, teria trazido consigo, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 13 (treze) porções de maconha, totalizando o peso líquido de 11,40 (onze gramas e quarenta decigramas), substância entorpecente capaz de causar dependência física e psíquica.

A denúncia foi oferecida (fls. 70/72). O réu foi notificado (fls. 87), apresentou sua defesa (fls. 94/95) e a denúncia foi recebida (fls. 96/98). Em audiência, foi colhida a prova oral, incluindo o interrogatório do réu. Ambas as partes apresentaram alegações finais em audiência.

Eis o breve relato.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O feito encontra-se corretamente instruído e processado.

Trata-se de ação penal instaurada com o objetivo de ver apurada e reconhecida a responsabilidade criminal do réu, em razão da prática do delito tipificado no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06.

No caso presente, a materialidade do delito encontra-se cabalmente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 08/10), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), pelo auto preliminar de constatação (fls. 25/28), pelo relatório de investigação (fls. 58/59), pelo laudo definitivo (fls. 61/64), e pela prova oral coligida.

Os elementos dos autos, contudo, induzem à desclassificação da conduta. Vejamos. A policial militar Edenise Aparecida dos Santos Silva, ouvida em juízo, disse que, no dia dos fatos, ocorreu um roubo no mercado próximo à Rua Maria Raimunda e por tal motivo ela e seu colega estavam em patrulhamento na Vila Aparecida. Disse que avistaram o réu e que, quando ele percebeu a aproximação da viatura, andou mais rápido e jogou algo no chão. Relatou que o réu não estava envolvido no roubo, mas que o objeto que ele havia dispensado era um plástico filme, que enrolava algumas porções de maconha. Esclareceu que o local é próximo a um posto de saúde. Disse que a abordagem aconteceu pelo modo que o acusado reagiu quando viu a viatura, demonstrando nervosismo e dispensando algo na rua. Declarou que não havia movimentação de pessoas próximas ao réu.

O policial militar Paulo Sergio Moreira, em juízo, disse que estava em patrulhamento pela via quando se depararam com o réu, que dispensou algo na via. Relatou que abordaram o acusado e averiguaram o objeto, oportunidade em que constataram que se tratava de porções de entorpecentes. Disse que o réu dispensou o objeto próximo e ele tentou disfarçar. Declarou que, em revista pessoal, não encontraram nada de ilícito com o acusado. Confirmou a versão apresentada em solo policial. Esclareceu que o local da abordagem fica perto de um posto de saúde. Disse, também, que não havia muita movimentação no local dos fatos, apenas pessoas transitando normalmente pela via. Disse que abordaram o acusado, porque ele apresentou nervosismo ao avistar a viatura.

Em seu interrogatório judicial, o réu disse que, no dia dos fatos, foi buscar drogas para consumo próprio e a viatura o parou. Disse que é usuário de drogas e que as porções de maconha era pra ele fumar. Relatou que no dia dos fatos não estava trabalhando, mas que, à época, fazia trabalhos eventuais. Afirmou que o local em que foi abordado é próximo ao hospital da UNIMED. Esclareceu que não conhecia os policiais e que nunca tinha sido abordado por eles. Disse que o dinheiro que estava em sua posse e foi apreendido, tinha ganhado de sua mãe. Por fim, esclareceu que jogou a droga embaixo da caçamba, porque ficou com medo dos policiais o prenderem.

Sendo essas as provas produzidas, entendo que não há elementos suficientes para embasar a condenação do réu pelo cometimento do crime de tráfico de drogas.

Para formação da convicção condenatória seria necessário prova mais contundente e cabal, ou seja, mais elementos indicativos de atividade de comércio ilegal.

A própria Lei 11.343/06 aponta para a necessidade de se investigar determinadas circunstâncias, a fim de que se chegue à conclusão quanto à destinação da droga (arts. 28, §2º, e 52, I).

No presente caso, os policiais não relataram, de maneira precisa, nenhum ato de compra e venda, nem mesmo nenhuma circunstância que indicasse, com absoluta certeza, o envolvimento do acusado com o crime em análise.

A quantidade de drogas encontradas não foi exorbitante, sendo compatível com o consumo individual - 11,40g (onze gramas e quarenta decigramas) de maconha - (HABEAS CORPUS nº 144.716, Rel. Min. Celso de Mello).

Além disso, em seu interrogatório, o réu negou o envolvimento com o tráfico,

afirmando ser apenas usuário. Disse, ainda, que foi até o local comprar entorpecente e que apenas dispensou as porções, pois ficou com receio de ser preso. É bem possível que, além de usuário, o acusado também estivesse envolvido com o tráfico de drogas na época dos fatos. Contudo, embora parem suspeitas nesse sentido, não há elementos substanciais capazes de sustentar um decreto condenatório, uma vez ser vedada a responsabilidade penal objetiva.

Segundo entendimento dominante na jurisprudência, a traficância não pode ser presumida. Deve ser embasada em elementos concretos, convincentes e indubitáveis no sentido de o acusado estar efetivamente praticando o comércio ilegal. Ninguém pode ser condenado por tráfico por mera suposição ou aparência.

Em hipótese de dúvida, deve haver desclassificação para o delito de porte de entorpecente ou a absolvição do acusado, conforme o caso.

Nesse sentido já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PRÓPRIO. Possibilidade É possível a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o de uso, quando não houver prova suficiente da destinação do entorpecente para a entrega a consumo de terceiros Na dúvida se o agente é traficante ou usuário, deve prevalecer a hipótese mais benéfica ao réu. Recurso Provido e, de ofício, extinta a punibilidade pela detração." (TJ-SP - APL: 605942020068260050 SP 0060594-20.2006.8.26.0050, Relator: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 27/02/2012, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/02/2012).

"Posse de drogas para consumo pessoal. Condutas de trazer consigo, desautorizado, 10 gramas de cocaína, partidos em 28 porções unitárias. Apelo ministerial que objetiva a condenação pelo crime de tráfico. Inadmissibilidade. Dúvida objetiva quanto à destinação desses entorpecentes. Presença em ponto de comercialização e nervosismo ao avistar policiais que não implica, necessariamente, na condição de traficante, visto que comuns ao mero usuário. Baixa quantidade de drogas, apreendidas por policiais que não investigavam delação em especial, tendo notado o comportamento suspeito do flagrado e resolvido abordá-lo. Condenação que não prospera a partir de material probatório dubio. Aplicação do in dubio pro reo. Apelo ministerial desprovido." (TJ-SP - APL: 00059538120128260338 SP 0005953-81.2012.8.26.0338, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 22/07/2014, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 22/07/2014).

Assim, no caso concreto, conclui-se pela desclassificação da imputação de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, uma vez que as drogas apreendidas eram de propriedade do réu.

No que tange à pena aplicável, considerando a primariedade do agente (fls. 30/32), cabível apenas a aplicação da pena de advertência.

Anote-se que, de acordo com pesquisas realizadas no sistema (SAJ), as anotações existentes em nome do acusado, de quando ainda era menor de idade (fls. 32), correspondem a processos da Vara da Infância em que lhe foi concedida a remissão. Assim, não podem ser consideradas para sopesar a análise da personalidade do réu, nem mesmo caracterizar maus antecedentes ou reincidência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para DESCLASSIFICAR a conduta imputada ao réu RENAN PEREIRA DOS SANTOS PEDROSO para a do artigo 28 da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena de advertência sobre os efeitos das drogas.

O réu poderá recorrer em liberdade, tendo em vista a natureza da pena imposta.

Decreto a perda da quantia apreendida em favor da União, conforme art. 63, §1º, da Lei 11.343/06. Expeça-se o necessário.

Custas pelo acusado.

Oportunamente, comunique-se à Justiça Eleitoral e ao IIRGD, inclua-se o seu nome no sistema informatizado, cumpra-se o art. 72 da Lei 11.343/06, expeça-se certidão de honorário, se for o caso e, ainda, providencie-se o necessário ao cumprimento da sentença.

PIC.

Itapeva, 30 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA